

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 사용자 원상회복보증금 관리 소홀

해 당 부 서 개개개개본부 관관지사, 바바바바지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 개개개개본부

내 용

1. 업무개요

개개개개본부 관관지사(이하 “관관지사”라 한다) 등 3개 지사에서는 공사 「농업 생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」(이하 “사용허가지침”이라 한다) 제43조(원상회복 비용)에 따라 농업생산기반시설의 목적 외 사용자가 설치한 시설물 등 원상회복에 필요한 비용을 산출하여 현금 예치, 지급보증서 또는 보증보험증권(이하 “원상회복보증금”이라 한다)을 계약체결 당시 징수하여 [표 1]과 같이 예수보증금(임대보증금)으로 장부에 관리하고 있다.

[표 1] 개개개개본부 및 관할지사 원상회복보증금 내역(2024. 6. 30. 기준)

(단위 : 원)

구분	계	관관	바바바바	사사사사사사

자료: 개개개개본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

사용허가지침 제44조(원상회복 및 피해복구)에 따르면 사용자가 계약기간의

만료 또는 계약이 해지되는 경우에는 농업생산기반시설 등을 원상태로 회복하여
공사에 반환하도록 되어 있고,

「공기업·준정부기관 회계기준」 제64조(결산정리) 및 「2023년 회계연도 결산
지침」에 따르면 결산시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미 결
산 계정을 정리하도록 되어 있다.

따라서 각 지사에서는 원상회복보증금에 대하여 사용허가의 계약 만료 또는
해지 후 사용자가 원상회복을 할 경우 사용자에게 반환을 하여야 하고, 원상회
복을 하지 않을 경우 해당보증금으로 원상회복을 실시하여야 하는 등 절차에 따
라 결산정리 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [라]지사 등 3개 지사에서는 사용허가 계약만료 후 사용자가 원상
회복한 경우 사용자에게 반환하거나, 사용자의 원상회복 미이행시 해당 비용으
로 집행하여야 함에도 [표 2] 및 [붙임] “사용허가 계약기간 종료 후 원상회복
보증금 미정리 내역”과 같이 2004년~2021년에 계약이 만료되어 2년 이상 경과
되었음에도 31건 000,000,000원이 감사일 현재(2024. 7. 19.)까지 결산정리 하지
않고 있다.

[표 2] [라]지사 등 3개 지사의 사용허가 계약기간 종료후 미정리 내역

(단위 : 원)

구분	계	[라]	[마]	[사]

자료: [라]본부 제출자료 재구성

그 중 [라]본부 [마]지사(이하 “[마]지사”라 한다)의 [마]군 [마]
읍 △△리 771-1 외 1필지 용암저수지 내 낚시터 목적으로 계약한 ◆◆◆ 건

을 검토한 결과,

○○○은 당초 2010. 1. 1 계약당시 원상회복보증금을 보증보험증권으로 제출하였으나 2015. 3. 31. 계약만료 후 시설물에 대하여 원상회복을 이행하지 않아 [바바바바]지사에서 2015년 3회에 걸쳐 원상회복 요청 문서를 발송하였음에도 이를 이행하지 않았고,

[바바바바]지사에서는 2018. 3. 22. 서울보증보험 주식회사에 원상회복보증금을 청구¹⁾하여 2018. 4. 26. 현금 00,000,000원을 지사에 예치하였으며,

관련소송 종결²⁾ 및 [바바]경찰서 고발조치³⁾ 등으로 ○○○의 시설물 권리 포기⁴⁾에 따라 2020. 12. 7. 용암저수지 내 낚시터 시설물을 철거하는 공사를 계약금액 32,585,000원으로 시행⁴⁾ 하였음에도

예치된 원상회복보증금 00,000,000원을 비용으로 대체하지 않고 감사일 현재(2024. 7. 19.)까지 예수보증금으로 관리하고 있었다.

그 결과 본래 목적 외의 목적으로 사용된 농업생산기반시설이 적기에 원상회복되지 않고, 사용허가 업무처리 및 공사 회계정보의 공정성, 신뢰성, 투명성이 저해될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

[바바바바]본부에서는 현장을 방문하여 원상복구 여부를 확인 후 원상복구가 필요한 경우 원상회복보증금을 활용하여 원상복구를 실시하고, 원상복구 후 반환되지 않은 건에 대하여는 사용자에게 원상회복보증금을 반환 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

1) [바바바바]농지-1157(2018.03.22.)호

2) 1심: 2019가단4631 지상물매수, 선고일자 2020. 2. 14., 2심: 2020나11576 지상물매수, 선고일자 2020. 11. 6.

3) [바바바바]지역-4073(2019.09.02.)호

4) [바바바바]지역-5371(2020.12.07.)호, 장기간 방치에 따라 환경오염 및 잦은 민원 발생으로 지사에서 철거 처리

조치할 사항: 통보

사장(㉠㉠㉠㉠본부장)은 보유 중인 사용허가 원상회복보증금 내역([붙임] 참조)에 대하여 현장을 조사하여 원상복구가 필요한 경우 원상회복보증금을 활용하여 원상복구를 실시하고, 사용자의 원상회복 후 반환되지 않은 건은 사용자에게 원상회복 보증금을 반환하는 등 관리대책을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보)